

1515977-37.2019.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... probatório, havia dúvida reinante sobre o tráfico, inclusive não denunciado, mas bem provado o porte das drogas para uso próprio.

A droga apreendida com o réu é de indubitosa responsabilidade, não só pela confissão como também pela prova testemunhal.

A quantidade encontrada, sem prova do vínculo do numerário com o tráfico, convence que era mesmo para o uso próprio, tal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1515977-37.2019.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515977-37.2019.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3118881/2019 - DEL.SEC.AMERICANA

PLANTÃO, 8383982 - DEL.SEC.AMERICANA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DA SILVA RUFINO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

RAFAEL DA SILVA RUFINO está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06, acusado de no dia 05 de novembro de 2019, às 12 horas, na Rua dos Crisântemos, 258, bairro Cidade Jardim, nesta cidade, ter em depósito, para consumo pessoal, drogas (plantas que cultivou), destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi instruída com Termo Circunstanciado.

Recebida a denúncia em 23 de junho de 2021 (fls. 82), o réu foi citado (fls. 104).

Resposta à acusação no prazo legal (fls. 109/112).

Na instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. A seguir, procedeu-se ao

interrogatório do acusado.

Sem mais requerimentos, nos debates, a acusação requereu a procedência da denúncia. Alega comprovados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre a pena.

A Defesa pretende a absolvição, por conta dos depoimentos colhidos na audiência de instrução. Reiterava também o quanto alegou em defesa prévia.

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

Desde o inquérito o réu confessou o porte de drogas, para uso pessoal. Era usuário de drogas (maconha) há treze anos e procurado pela Justiça. Ao ser abordado pela Polícia Militar na via pública, confessou que era foragido e que possuía drogas para o seu consumo no imóvel. Autorizou a entrada dos policiais em sua residência. Cultivava o pé de maconha dentro de uma piscina vazia.

A porção de maconha que comprou estava no sofá. Os entorpecentes eram para o consumo próprio. Nunca foi internado para tratar o vício (fls. 12).

Em Juízo, repetiu a versão: Era usuário de drogas (maconha) desde a adolescência, procurado por tráfico de drogas e além disso respondia a dois processos, de 2013 e 2015. Como não podia mais ficar saindo de casa, acabou plantando um pé de maconha, para o seu uso. Deixou o vício, possui uma filha pequena.

A confissão do réu não ficou isolada nos autos.

Sérgio Rodrigues de Souza Sampaio, policial militar, recordou-se de que patrulhavam pelo bairro, quando avistaram uma pessoa pela via, em frente de uma residência, mexendo em um veículo. Ao se aproximarem, o suspeito demonstrou nervosismo e tentou entrar no imóvel, mas devido à fundada suspeita, abordaram. Em revista, nada de ilícito foi encontrado. Realizaram pesquisas criminais e constou um mandado de prisão expedido em desfavor do suspeito. Indagado se havia algum ilícito na residência, o acusado confessou que tinha uma porção de maconha e uma planta, um pezinho de maconha, ambos para o seu consumo. O réu autorizou a entrada da equipe na residência, local onde encontraram uma porção de maconha embalada, em plástico filme transparente, além de um vaso, dentro de um tambor de plástico, que continha um pé de maconha plantado.

Ronaldo Ribeiro Silva, outro policial, ratificou a versão do colega de farda em uníssono, harmônica e coerentemente. Destacou que durante o patrulhamento, avistaram dois suspeitos. Eles estavam próximos de um veículo com insuflado.

Demonstraram nervosismo ao avistar a viatura. Deram voz de abordagem e realizaram a revista. O réu não trazia nada de ilícito em seu poder, mas informou ser procurado da Justiça e que estava cansado de fugir da polícia. O acusado alegou que morava nas proximidades, informou que tinha drogas em sua residência e franqueou a entrada da equipe. Durante as buscas no imóvel, foi localizado um pé de maconha no quintal e uma porção envolta em um saquinho plástico. Indagado, o réu negou que estivesse traficando. Alegou que a droga era para o seu consumo.

Pelo contexto probatório, havia dúvida reinante sobre o tráfico, inclusive não denunciado, mas bem provado o porte das drogas para uso próprio.

A droga apreendida com o réu é de indubitável responsabilidade, não só pela confissão como também pela prova testemunhal.

A quantidade encontrada, sem prova do vínculo do numerário com o tráfico, convence que era mesmo para o uso próprio, tal qual denunciado.

"A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrim 12/112, mencionado por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, in Da Prova no Processo Penal, 3ª ed. Saraiva, 1994, p.98). "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal interpretado, Júlio F. Mirabete, 7ª Ed. Atlas, SP., 2000, pág. 469).

Em igual sentido, "A confissão, máxime judicial, é prova que merece indiscutível credibilidade até porque, outrora, já foi comparada a res judicata. Estando ela abonada por outras, v.g., chamada de co-réu e testemunhal, é idônea o suficiente para sustentar condenação." (Ap. 1066011/2, São Pedro, 11ª Câmara Criminal, Rel.

Fernandes de Oliveira, j. em 01.12.1997, rolo 1143, flash 0362, fls.04). Também "A confissão judicial, por seu valor absoluto - visto se presume feita espontaneamente -, basta à fundamentação do édito condenatório." (Ap. Crim. 1214039/9, TACRIM SP., rolo 1377, flash 0342, fls.08).

Lembra Guilherme de Souza Nucci que "A tendência racional e emocional do ser humano é negar qualquer fato que possa prejudicá-lo. A autodefesa é o primeiro mecanismo a emergir em situações de confronto, constituindo, portanto, a confissão uma atitude a ser valorada com particular zelo" (Provas no processo penal, editora RT, 2009, pág. 83).

Aqui, a confissão está em plena harmonia com os depoimentos dos policiais militares.

A versão de policial militar, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

É do C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Evidente, assim, que o réu mantinha em depósito, drogas, as quais, pela quantidade, indicavam mesmo se destinar ao consumo, o que se depreende tendo em conta a confissão do réu e a ausência de prova robusta de tráfico, sequer denunciado. De se enfatizar que a conduta, em si, é típica e afeta a legislação especial, também porque o artigo 28 da Lei de Drogas não exige qualquer resultado danoso. É de perigo abstrato.

Pretende o legislador impedir ou proibir, por todos os meios, a difusão do uso de drogas.

Ensina VICENTE GRECO FILHO, ainda na redação do artigo 16 da revogada Lei 6.368/76: "... a punição do simples porte se insere, como parte no todo, no quadro geral e no ciclo operativo completo, da luta, com meios legais, em todas as frentes, contra o alto poder destrutivo do uso de estupefacientes e contra a difusão de seu contágio que alcançam o nível de manifestações criminosas tais que suscitam, em medida cada vez mais preocupante, a perturbação da ordem ..." (Tóxicos, Prevenção Repressão, São Paulo, Ed. Saraiva, 11ª ed., 1996, p. 112).

Em continuação:

"... A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para uso próprio é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fato decisivo na difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno ..." (Ob. Cit., pág. 113).

Quanto às infrações de mera conduta, longeava a lição do saudoso Manoel Pedro

Pimentel, casa-branquense:

"... a simples conduta é suficiente para caracterizar o crime, independentemente de qualquer resultado ..." (MANOEL PEDRO PIMENTEL, Crimes de mera conduta, 2ª ed., Ed. RT, 1968, pág. 81).

Até mesmo o fato de ser pouca a quantidade da droga não desnatura a infração, em complemento, como já se assentou na jurisprudência do C. STF e STJ, no sentido de que, para a configuração do crime então previsto no art. 16, da Lei 6.368/76, atual art. 28, da Lei nº 11.343/06, basta a prática da conduta típica, sendo inclusive irrelevante a circunstância de ser, por exemplo, ínfima a quantidade da droga que o agente adquirira, trazia consigo ou guardava (Quinta Turma, RESP. nº 2.179/SP, j. 09.05.90, DJU 28.05.90, p. 4.738, Rel. Min. CID FLAQUER SCARTEZZINI, JSTJ 16/202; Sexta Turma, RESP. nº 24.844-SP, j. 06.04.94, DJU 21.11.94, p. 31.787, Rel. Min. ANSELMO SANTIAGO).

Sequer de inconstitucionalidade da legislação em questão pode ser cogitada.

POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - Pretendida absolvição ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 Inadmissibilidade Vigente legislação penal especial Matéria de repercussão geral pendente de exame Precedentes do STJ e STF quanto a constitucionalidade do dispositivo - Recurso improvido - 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Apelação n. 0022543-22.2014.8.26.0320 Des. Rel. Newton Neves Julgado em 14/03/2017 - Data de registro: 15/03/2017.

A materialidade foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06), pelo auto de constatação (fls. 07/08) e exame químico toxicológico (fls. 37/39 e 58/60).

Fixação das penas.

Na fixação da pena, observo que o réu é reincidente (vg. Processo nº 0006102-69.2015.8.26.0533, 1ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste/SP, com trânsito em julgado para a Defesa em 29/04/2019 e Processo nº 0000219-78.2014.8.26.0533, 1ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste/SP, com trânsito em julgado para a Defesa em 06/08/2018), o que interferirá na fixação da pena. É igualmente confesso, atenuante.

Assim, a pena deverá se ater nos limites do artigo 28, § 4º da Lei 11.343/2006, intermediário. Não se pode beneficiar o réu apenas com a aplicação isolada de medida de advertência, por expressa vedação legal.

Pela reincidência, serão aplicadas prestação de serviços e advertência, pelo prazo de cinco (05) meses, além de comparecimento a cursos (medida socioeducativa) ou programas da Lei 11.343/2006.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra RAFAEL DA SILVA RUFINO, condenando-o às medidas de advertência, prestação de serviços à comunidade e medida socioeducativa de comparecimento à programa ou curso educativo, as duas últimas pelo prazo de cinco (05) meses, observando-se as peculiaridades da Lei de Drogas para o cumprimento, tudo por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Isento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 106).

Não existem elementos nos autos para arbitramento de valor mínimo indenizatório. P.I.C.

Americana, 25 de fevereiro de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA